

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง จอ น บุญทิ ม
นาย วง ษ์ บุญทิ ม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 133

นิติกรรมที่ตก เป็นโมฆะย่อมถือเสมือนว่าไม่มีการทำนิติกรรมกรณีไม่จำต้องมี การเพิกถอนนิติกรรมนั้นอีก การที่ศาลล่างพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมและการจ ดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ มีความหมายเป็นเพียงการบังคับให้มีการเพิกถอนรายการจ ดทะเบียนต่าง ๆ อันเกิดจากนิติกรรมที่เป็นโมฆะเท่านั้น.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายชั้นเจ้ามรดกมีบุตรด้วยกัน 6 คน รวมทั้งจำเลย หลังจากทีนายชั้นถึงแก่ความตายได้มีคำสั่งตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดก เมื่อประมาณกลางเดือนมกราคม 2524 จำเลยได้พาโจทก์ไปทำการขอรับโอนที่ดินและบ้านมรดกมาเป็นของโจทก์เพื่อจัดแบ่งแก่ทายาทต่อมาโจทก์ทราบว่าที่ดินและบ้านตกเป็นของจำเลยแล้วโดยทายาทอื่นและโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับ และพบว่าจำเลยได้นำเอาเอกสารของทางราชการที่ให้โจทก์ลงลายพิมพ์นิ้วมือไปลงชื่อโจทก์ในโฉนดในฐานะผู้จัดการมรดกแล้วนำไปทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นของจำเลยแต่ผู้เดียว ขอให้เพิกถอนนิติกรรมขายที่ดินพร้อมบ้านระหว่างโจทก์จำเลยและเพิกถอนนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายดังกล่าว หากจำเลยไม่ไปจดทะเบียน ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้ตกลงขายที่ดินและบ้านพิพาทให้จำเลยแล้ว โดยทำการขายต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครโดยสุจริต และรับเงินไปจากจำเลยแล้ว จำเลยมิได้หลอกลวงให้โจทก์พิมพ์ลายนิ้วมือ ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนนิติกรรมที่โจทก์รับโอนที่ดินพิพาทพร้อมบ้านไม้หนึ่งหลัง จากผู้จัดการมรดกมาเป็นของโจทก์ทั้งหมด เพิกถอนนิติกรรมสัญญาขายที่ดินพร้อมบ้านไม้ระหว่างโจทก์ผู้ขาย จำเลยผู้ซื้อ และเพิกถอนนิติกรรมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาขายที่ดินระหว่างโจทก์จำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พฤติการณ์ต่าง ๆ ของจำเลยตามที่ได้วินิจฉัยมานี้ เป็นเหตุผลที่ให้เชื่อได้ว่าจำเลยได้อาศัยความไม่รู้หนังสือตลอดจนความสูงอายุและความไม่รู้ถึงระเบียบการต่าง ๆ ของทางราชการของโจทก์แล้วจัดการให้โจทก์ทำนิติกรรมรายพิพาทโดยโจทก์มิได้มีเจตนาที่จะกระทำเช่นนั้นจริง พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักและเหตุผลให้น่าเชื่อถือมากกว่าพยานหลักฐานของจำเลยนิติกรรมรายพิพาทจึงเกิดจากความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมอันตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 119 ถือเสมือนว่าไม่มีการน่านิติกรรม ไม่จำเป็นต้องเพิกถอนนิติกรรมระหว่างโจทก์จำเลย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมและการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รายพิพาททั้งหมดนั้น มีความหมายเป็นเพียงบังคับให้มีการเพิกถอนรายการจดทะเบียนต่าง ๆ อันเกิดจากนิติกรรมที่เป็น

โมฆะเหล่านั้นเท่านั้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ชนะคดีมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาถะพินธุ-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

นิติกรรมที่เป็นโมฆะถือว่าเสียเปล่าใช้ไม่ได้มาแต่ต้นทำอะไรงันไว้ก็เหมือนไม่ได้ทำ ไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิและหน้าที่ ไม่ต้องบอกล้างหรือเพิกถอน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 133 ว่าเพียงผู้มีส่วนได้เสียกล่าวอ้างขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงการยกขึ้นเพื่ออ้างว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆะ หรือเป็นวิธีการประกาศให้ทราบเท่านั้น มิได้หมายความว่าถ้าไม่กล่าวขึ้นอ้างแล้วจะไม่ใช่โมฆะ ผลของโมฆะกรรมนั้นกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ว่าคู่กรณีจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรต่อไป ผู้ที่ได้อะไรไว้จากนิติกรรมที่เป็นโมฆะถือว่าปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ต้องคืนแก่อีกฝ่ายหนึ่งในฐานลามิควรได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1284/2508, 1879/2514, 132/2524, 165/2527) คดีนี้ศาลฎีกาว่าไม่ต้องเพิกถอนนิติกรรมที่เป็นโมฆะ แต่ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาเพิกถอนนิติกรรมการโอนและนิติกรรมซื้อขายกับเพิกถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายระหว่าง

โจทก์จำเลยตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ ศาลฎีกาจึงแปลความว่าเป็นการเพิกถอนรายการจดทะเบียนที่เกิดจากนิติกรรมที่เป็นโมฆะเท่านั้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติ เพราะหากศาลพิพากษาเพียงว่านิติกรรมเป็นโมฆะไม่บอกให้เพิกถอนทะเบียน คู่ความอาจไม่ได้รับประโยชน์จากคำพิพากษา จะว่าเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาที่ไม่มีเจตนาของใครว่าอย่างไร เจ้าพนักงานที่ดินคงไม่แก้ไขทะเบียนให้เช่นนั้น กรณีที่นิติกรรมเป็นโมฆะเช่นคดีนี้ ศาลจึงควรมีอำนาจเพิกถอนทางทะเบียน หากโจทก์มีคำขอมาด้วย ในเรื่องอำนาจเพิกถอนของศาลนั้นมีความเห็นอยู่สองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเห็นว่า ศาลมีอำนาจทั่วไปในการเพิกถอนนิติกรรมหรือการใดที่สร้างขึ้นโดยมิชอบ หรือทำขึ้นแล้วไม่มีผลบังคับ หรือไม่สมบูรณ์ได้อย่างกว้างขวางตามแต่จะเห็นสมควรหากปรากฏเหตุให้เพิกถอนในคดี แต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า การที่ศาลจะสั่งเพิกถอนการใดได้นั้นจะต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ เช่น การเพิกถอนการฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 การเพิกถอนมรดกที่ประชุมใหญ่อันผิดระเบียบตามมาตรา 1195 การเพิกถอนการสมรสที่เป็นโมฆียะตามมาตรา 1502-1513 การเพิกถอนข้อกำหนดพินัยกรรมตามมาตรา 1710 ฯลฯ เป็นต้น สำหรับคดีนี้ศาลฎีกาถือตามฝ่ายแรกให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนที่ดินอันเนื่องจากนิติกรรมที่เป็นโมฆะซึ่งทำให้ข้อกฎหมายกับความเป็นจริงเดินไปด้วยกันตรงกับสภาพความเป็นจริง. มานิตย์สุธาพร.